بمرأى منه لايكره بخلاف القبلة وعليه نص العلامة جبريل فى شرح مقدمة أبى الليث وذكره الاستقبال يفيد أنه لايكره استدبارهما (قوله لانهما آيتان عظيمتان) وقيل لاجل الملائكة الذين معهما كما فى السراج وغيره (قوله ومهب الريح) ظاهر فى الاستقبال ومثله الاستدبار ان كان سلحه مائعا جدا لوجود علة البول فيه بخلاف ما اذا كان جامدا (قوله ولو جاريا) ينبغى أن يكون فى الراكد مكروها تحريما لانه غاية ما يفيده حديث لايبولن أحدكم فى الماء الدائم وفى الجارى مكروها تنزيها فرقا بينهما بحر عن بحث المياه قال بعض الحذاق والظاهر التفصيل فى الراكد ففى القليل منه يحرم لانه ينجسه وتنجيس الطاهر حرام وفى الكثير يكره تحريما والتغوط فيه كالبول بل أقبح وعن ابن حجر يكره قضاء الحاجة فى الماء بالليل مطلقا خشية أن يؤذيه الجن لما قيل ان الماء بالليل مأواهم (قوله وبقرب بئر ونهر وحوض) ومصلى عيد وقافلة وخيمة وبين الدواب كما فى الدرر وغيره لانه يكون سببا للعن وينبغى أن يلحق بذلك مصلى الجنازة كذا بحثه بعضهم وهو ظاهر (قوله والظل) قال الاجهورى موضع الشمس فى الشتاء كالظل فى الصيف وهذا اذا كان مباحا وأما اذا كان مملوكا فيحرم فيه قضاء الحاجة بغير اذن مالكه كما فى شرح المشكاة وتقييده بالذى يجلس فيه يفيد أنه لا كراهة فيما لا حاجة اليه (قوله والجحر) بضم الجيم واسكان الحاء المهملة فى الارض والجدار لقوله صلى الله عليه وسلم لايبولن أحدكم فى جحر رواه أبو داود والنسائى (قوله لاذية مافيه) يصح اعتباره مصدرا مضافا الى مفعوله والى فاعله وقيل انهم مساكن الجن فقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجى بال فى جحر بأرض حوران فقتله الجن (قوله والطريق) ولو فى ناحية منها (قوله اتقوا اللاعنين) أى الذين هما سبب اللعن والشتم غالبا فكانهما لاعنان من باب تسمية الحال فاعلا مجازا وقيل اللاعن بمعنى الملعون (قوله لاتلاف الثمر) ولانه ظل منتفع به اذا كان يستظل بها (قوله ويكره البول قائما) قال فى شرح المشكاة قيل النهى للتنزيه وقيل للتحريم وفى البناية قال الطحاوى لابأس بالبول قائما اه (قوله لتنجسه غالبا) أى لتنجس الشخص به ولانه من الجفاء كما ورد (قوله الا من عذر) روى انه عليه الصلاة والسلام بال قائما لجرح فى باطن ركبته لم يتمكن معه من القعود وقيل لانه لم يجد مكانا طاهرا للقعود لامتلاء الموضع بالنجاسات وقيل لوجع كان بصلبه الشريف فان العرب تستشفى لوجع الصلب بالبول قائما كما قاله الشافعى وقال الغزالى فى الاحياء قال زين العرب أجمع أربعون طبيبا على أن البول فى الحمام قائما دواء من سبعين داء (قوله ويكره فى محل التوضؤ) لقوله صلى الله عليه وسلم لايبولن أحدكم فى مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فان عامة الوسواس منه قال ابن ملك لان ذلك الموضع يصير نجسا فيقع فى قلبه وسوسة بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا اه حق لو كان بحيث لايعود منه رشاش او كان فيه منفذ بحيث لاينبث فيه شئ من البول لم يكره البول فيه اذ لايجره الى الوسوسة حينئذ لامنه من عود الرشاش اليه فى الاول ولطهر أرضه فى الثانى بأدنى ماء طهور يمر عليها كذا فى شرح المشكاة (قوله ويستحب دخول الخلاء بثوب الخ) هذا ما فى السراج لكن قد ذكر فى باب الانجاس عن النهاية مانصه ولايحسن لاحد اعداد ثوب لدخول الخلاء وروى أن محمد بن على زين العابدين تكلف لبيت الخلاء ثوبا ثم تركه وقال لم يتكلف لهذا من هو خير منى

لانهما آيتان عظيمتان (ومهب الريح) لعوده به فينجسه (ويكره ان يبول أو يتغوط فى الماء) ولو جاريا و بقرب بئر ونهر وحوض (والظل) الذى يجلس فيه (والجحر) لاذية مافيه (والطريق) والمقبرة لقوله عليه السلام اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يارسول الله قال الذى يتخلى فى طريق الناس أو ظلهم (وتحت شجرة مثمرة) لاتلاف الثمر (و) يكره (البول قائما) لتنجسه غالبا (الا من عذر) كوجع بصلبه ويكره فى محل التوضؤ لانه يورث الوسوسة ويستحب دخول الخلاء بثوب غير الذى يصلى فيه والا يحترز ويتحفظ من النجاسة